

1501611-85.2020.8.26.0559

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/05/2022

... 0007225-98.1996, fls. 59/60), tráfico (processo 0006079-28.2001, fl. 61/62) e furtos (processo 0012.318-32.2001, fl. 64, processo 0012.558-16,204, fls. 64/65, processo 0013.660-73.2004, fls. 66/67), o que justifica a fixação da pena-base em 02 anos e 08 meses de reclusão e 13 dias-multa, com valor unitário fixado no patamar mínimo legal. Na segunda fase, em razão da reincidência ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501611-85.2020.8.26.0559

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2316311/2020 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 15295192 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 9616/20/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2316311 - 07º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 9616/20/429 - 07º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marcos Pimenta

Vítima:

Leandro Contreras e outro

Artigo da Denúncia:

Art. 155 § 1º do(a) CP

Local: RUA CARLOS GOMES, 988

RURAL - S.JOSE DO RIO PRETO/SP - 15070250Tipo de prisão: Flagrante; Local de prisão: Centro de Detenção Provisória de São José do Rio PretoArt. 155 § 4º, I do(a) CP Art. 155 § 4º, I do(a) CP

Justiça Gratuita

Aos 11/05/2022, às 16:30h, na sala de audiências da 5ª Vara Criminal do Foro de São José do Rio Preto, Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). GLÁUCIA VÉSPOLI DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do

digno representante do Ministério Público, na pessoa do(a) Exmo(a) Sr(a). Dr(a). DRA. ANA CAROLINA MACRI MORAIS. Ausente o réu, Marcos Pimenta, não localizado para intimação no endereço constante dos autos, o que foi confirmado em consulta à certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça lançada na carta precatória remetida ao Juízo de Direito da Comarca de Olímpia, enviada à serventia através do aplicativo Microsoft Teams, Presente seu(a) d. Defensor(a), DR. SIDNEI FRANCISCO NEVES, DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. Instalada a audiência, realizada de forma virtual, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams. A seguir, nos termos do artigo 367 do CPP, foi decretada a revelia do réu, uma vez que, embora citado, não atualizou seu endereço ao juízo. Em seguida, dando início a instrução criminal foram inquiridas as testemunhas Jorge Argemiro de Souza Filho e Vinicius J. Sanches, através da ferramenta acima mencionada, sendo o arquivo com a gravação da audiência importado ao SAJ, com a desistência, ora homologada, da oitiva da vítima Leandro Contreras, manifestada pelas partes. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi determinado que se passasse aos debates orais, dando-se pela ordem a palavra ao Ministério Público e ao(à) Defensor(a), que se manifestaram oralmente. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. MARCOS PIMENTA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal. Segundo a denúncia, no dia 19 de dezembro de 2020, às 13h30, na Rua Carlos Gomes, n.º 988, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto, o réu, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si uma bicicleta avaliada em R\$ 600,00, pertencente a L.C. Acostado os autos: auto de exibição e apreensão (fls. 06), auto de entrega (fls. 9) e auto de avaliação indireta (fls. 99). A denúncia foi recebida em 13 de janeiro de 2021 (fls. 109/110). O réu foi citado (fls. 120) e apresentou resposta à acusação (fls. 124). Realizada audiência de instrução, debates e julgamento, foram inquiridas duas testemunhas arroladas. Em debates, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a Defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, benefícios quanto à pena e ao regime. É o relatório. Decido. A pretensão punitiva é procedente. A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 06), auto de entrega (fls. 9), auto de avaliação indireta (fls. 99), bem como pela prova oral colhida. A autoria também é certa. O réu, na fase policial (fls. 15), negou os fatos, alegando que comprou a bicicleta. Afirmou que viu um indivíduo com uma bicicleta de tamanho médio e lhe ofereceu R\$ 50,00; ele aceitou e vendeu-lhe a bicicleta; disse que depois foi até um bar, onde foi abordado por policiais militares que o acusaram de ter furtado a bicicleta, o que negou. Em juízo não foi encontrado para ser intimado, sendo declarado revel. A vítima L.C., na fase policial (fls. 08), disse que é proprietário da residência local dos fatos e que, como a residência está em reforma, foi colocado um portão de ferro que estava semi chumbado, com três travas horizontais e também com amarras de arame para proteger o imóvel e materiais de construção. Na data dos fatos, policiais militares foram até sua casa e informaram que o réu teria arrombado o portão mencionado e furtado uma bicicleta que pertence a seu filho de 4 anos de idade. Disse que não viu a ação do réu, mas reconheceu de pronto a bicicleta apreendida com o réu como sendo de seu filho. Esclareceu que a bicicleta tem um valor comercial de aproximadamente R\$ 600,00. Disse que como precisava que o portão garantisse a segurança do imóvel e de seus pertences, não houve tempo hábil para a realização da perícia, pois já tinha chumbado novamente. A testemunha Jorge Argemiro, na fase policial (fls. 07), bem como em juízo, disse que é advogado e tem seu escritório e residência nas imediações do imóvel da vítima. Disse que viu o réu se aproximar da casa da vítima e mexer no portão. Observou que o réu rompeu as amarras da porção bem como o arrastou do lugar, tendo assim acesso ao interior daquele terreno, onde entrou e pegou uma bicicleta de tamanho médio e saiu dali rapidamente. Afirmou que concluiu que se tratava de um furto porque nunca viu o réu nas redondezas. Afirmou que seguiu o réu e entrou em contato com a Polícia Militar; seguiu o réu até a chegada dos policiais; na sequência, foram até a casa onde ele pegou a bicicleta e lá mantiveram contato com o dono da bicicleta, que a reconheceu de pronto como sendo a bicicleta de seu filho. Disse que durante o percurso que

perseguir o réu, ele não abandonou a bicicleta por nenhum minuto. Os policiais militares Vinicius, na fase policial (fls. 05), bem como em juízo, narraram que foram acionado via Copom, que noticiava sobre um indivíduo que estava sendo seguido por um denunciante alegando que o suspeito havia furtado uma bicicleta na Rua Carlos Gomes no Jardim Estrela e que a testemunha passou a acompanhá-lo e direcionava por onde estava caminhando empurrando a bicicleta. Desta forma, conseguiram localizar o suspeito e procederam a sua abordagem na rua Santos Dumont em frente o numeral 201. Disseram que identificaram o suspeito como sendo o réu Marcos e, questionado a respeito da bicicleta, nada respondeu. Ato contínuo, a testemunha Jorge se apresentou e informou que o réu pegou a bicicleta em uma casa vizinha à sua. Diante dos fatos retornaram até a casa indicada pela testemunha e mantiveram contato com a vítima, o qual prontamente reconheceu a bicicleta como sendo de sua propriedade. Afirmaram que no local, constataram que para entrar na parte da frente da casa onde a bicicleta estava guardada, o réu retirou uma porta de ferro que serve como portão e que estava amarrado com arame que foi rompido. A vítima informou ainda que o valor da bicicleta é de aproximadamente R\$ 600,00. Pois bem. Conforme exposto, restou demonstrado pela prova colhida nos autos que o réu praticou o delito de furto descrito na inicial acusatória. Nesse sentido, a testemunha ocular do fato, advogado ouvido nesta audiência, afirmou que o réu passou pelo local rompeu um pedaço de arame e removeu um portão no local, para subtrair a bicicleta. Entretanto, a testemunha Jorge viu através das janelas de seu escritório, o réu rompendo as amarras do portão da residência da vítima e subtraindo a referida bicicleta. Disse ainda que não conhecia o réu e, por esta razão, decidiu segui-lo e acionar a polícia militar. Os policiais se dirigiram ao local informado pela vítima e abordou o réu na posse da bicicleta; na sequência, foram até o local dos fatos, onde a vítima reconheceu a bicicleta como sendo de seu filho de 04 anos e disse que não presenciou o furto. A testemunha Jorge reconheceu o réu, isento de dúvidas. Tais fatos dão a certeza quanto à autoria do delito de furto, bem da existência da qualificadora narrada na denúncia, apesar da ausência do exame no local, sendo suprida pela prova testemunhal vez que não é plausível exigir que a vítima mantenha sua residência vulnerável aguardando a perícia ser realizada. Dessa forma, comprovada autoria e materialidade, a condenação do réu é de rigor. Passo a dosar a pena: Na primeira fase, sopesando as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, atento que o réu possui antecedente criminal, consistente em condenação por estelionato (processo 0007225-98.1996, fls. 59/60), tráfico (processo 0006079-28.2001, fl. 61/62) e furtos (processo 0012.318-32.2001, fl. 64, processo 0012.558-16,204, fls. 64/65, processo 0013.660-73.2004, fls. 66/67), o que justifica a fixação da pena-base em 02 anos e 08 meses de reclusão e 13 dias-multa, com valor unitário fixado no patamar mínimo legal. Na segunda fase, em razão da reincidência específica (processo 0002.831-49.2020, fl. 63), a pena sofre acréscimo de um terço, restando fixada em 03 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e 17 dias-multa, com valor unitário fixado no patamar mínimo legal. À míngua de outras circunstâncias modificadoras, a pena permanece tal como fixada. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da reincidência específica e maus antecedentes do réu, a apontar a insuficiência da medida, nos termos do artigo 44, CP. Também incabível a concessão do sursis diante da quantidade de pena aplicada e reincidência, nos termos do artigo 77, CP. Fixo o regime inicial fechado, em razão da reincidência, a demonstrar a necessidade de reprimenda penal mais severa, nos termos do artigo 33, CP. Posto isso, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu MARCOS PIMENTA às penas em 03 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e 17 dias-multa, com valor unitário fixado no patamar mínimo legal, em regime inicial fechado, como incurso no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal. Ausentes os requisitos da custódia cautelar, o réu poderá recorrer em liberdade. Publicada nesta data, saem os presentes devidamente intimados. Comunique-se. Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado, providenciando-se o necessário (arquivando-se os autos, oportunamente, com as formalidades de praxe). Não localizado o réu para intimação no endereço constante dos autos, INTIME-O por edital.". Tratando-se de processo digital, constará deste termo de audiência somente a assinatura

digital do(a) MM. Juiz(a). Em seguida, o DEFENSOR DO ACUSADO manifestou interesse EM RECORRER para a Superior Instância da r. sentença supra, requerendo seja seu recurso recebido e processado na forma da Lei. A seguir, pela MM. Juíza foi deliberado: "Recebo o recurso interposto pelo réu. Abra-se vista à Defensoria Pública para apresentação das razões recursais no prazo legal." NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Silmara Pedrazzi Malzoni, escrevente, digitei e subscrevi.